CODE 9 — AGROÉCOLOGIQUE ET ALIMENTAIRE

Version : V3.4
Alignement déclaré : Constitution V.37 ; Code 1 V1.12 ; Code 2 V1.9 ; Code 3 V1.10 ; Code 4 V1.10 ; Code 5 V1.7 ; Code 6 V1.9 ; Code 7 V1.10 ; Code 8 V1.7 ; C.1-Annex A V1.7 ; Code 10 V1.8 ; Code 11 V1.6 ; Code 12 V1.7 ; Code 13 V1.9 ; Code 14 V1.10 ; Code 15 V1.12 ; Code 16 V1.10.

Art. 1 — Objet et nature juridique

1. Le présent Code régit la production agroécologique, la transformation, la conservation et la distribution des aliments en tant que biens communs d'infrastructure nécessaires au Panier, à la santé, au soin et à la continuité énergétique de la Communauté.

2. Aux fins du présent Code, on entend par production agroécologique :

   a) la culture ;

   b) la garde des pollinisateurs et la collaboration non exploitante avec les animaux, dans les limites de l'article 6-bis ;

   c) la cueillette sauvage durable ;

   d) la transformation alimentaire de base ;

   e) la conservation des aliments ;

   f) le compostage et la gestion de la fertilité du sol ;

   g) la gestion de l'eau agricole ;

   h) la garde et la reproduction des semences.

3. Sont des biens communs d'infrastructure inaliénables :

   a) le sol fertile relevant du Cercle 1 ;

   b) l'infrastructure locale de captage, de stockage et de distribution de l'eau agricole, sans que cela emporte appropriation de la ressource en eau en tant que telle ;

   c) le fonds de semences du Panier alimentaire ;

   d) les connaissances agroécologiques essentielles ;

   e) l'infrastructure des refuges pour pollinisateurs et la fonction de pollinisation.

4. Les pollinisateurs ne sont pas des biens. Aux fins du présent Code :

   a) les populations sauvages constituent un bien commun écologique non appropriable et sont protégées par le Code 13 ;

   b) les colonies accueillies dans les refuges sont des communautés animales en cohabitation non exploitante au sens de l'article 13.3 de la Constitution : elles ne peuvent faire l'objet ni de propriété ni de manipulation reproductive, et la récolte de leurs produits n'est admise qu'aux conditions de l'article 6-bis, alinéa 5 ;

   c) les refuges, les ruches de garde et les équipements sont des infrastructures communes.

La protection porte sur la fonction de pollinisation, les populations et leurs habitats.

5. Les produits du Panier sont des biens communs. Les outils nécessaires à leur production sont des biens communs d'infrastructure et ne sont pas des marchandises au sens du présent Code et du C.1-Annex A. La fabrication, la réparation et la standardisation des outils sont régies par le C.1-Annex A, qui leur conserve la qualification de biens communs d'infrastructure non marchandisables.

6. Le présent Code poursuit les finalités suivantes :

   a) garantir la souveraineté alimentaire fédérée et le Panier alimentaire ;

   b) privilégier les filières locales, saisonnières et régénératrices ;

   c) empêcher toute rente sur la nourriture essentielle, le sol fertile, les semences, l'eau agricole et la fonction de pollinisation ;

d) garantir la sécurité alimentaire, la traçabilité, la biodiversité et le bien-être animal.

Art. 2 — Principes

1. **Souveraineté alimentaire.** On entend par souveraineté alimentaire la capacité fédérée de garantir le Panier alimentaire au moyen de la production locale et du réseau fédéré, en évitant les dépendances structurelles envers des acteurs extérieurs et en maintenant le mutualisme et l'interconnexion entre Cercles. Chaque Cercle 1 poursuit une capacité de production alimentaire de base.
2. **Priorité agroécologique.** La fertilité naturelle, les rotations, les associations de cultures, la fermeture des cycles et la gestion régénératrice du sol priment sur le recours à des méthodes intensives.
3. **Organismes génétiquement modifiés et hybrides.**

   a) Pour les productions destinées aux niveaux 1–3 du Panier, l'emploi d'organismes génétiquement modifiés est interdit, même lorsqu'ils ne sont pas soumis à une propriété exclusive.

   b) Pour les niveaux 4–5, sont interdits les organismes génétiquement modifiés propriétaires et les hybrides à stérilité technologique ou contractuelle qui engendrent une dépendance propriétaire.

   c) L'emploi, aux niveaux 4–5, d'organismes génétiquement modifiés non propriétaires à pollinisation libre n'est admis qu'après dérogation de l'Assemblée générale selon la procédure de l'article 5, alinéa 7, même en l'absence de dépendance propriétaire.
4. **Traitements phytosanitaires.**

   a) Seul est admis l'emploi de traitements prévus par une STV Phytosanitaire en vigueur.

   b) Sont interdits les pesticides de synthèse persistants, les produits systémiques, les désherbants chimiques systémiques et les insecticides systémiques, même s'ils sont prévus par une STV antérieure.

   c) Sont préférés les traitements mécaniques, physiques et biologiques, les extraits naturels et la lutte biologique, lorsqu'ils sont prévus par la STV.

   d) En cas d'urgence phytosanitaire extrême, l'Assemblée peut délibérer l'emploi temporaire de produits de synthèse non persistants et non systémiques, en indiquant la durée, la traçabilité, le Plan de sortie et la date du réexamen.

La STV Phytosanitaire est une condition nécessaire à tout traitement. Les interdictions de la lettre b) prévalent sur les STV ; la dérogation de la lettre d) est temporaire et ne modifie pas durablement la STV.

5. **Priorité d'usage.** S'applique la hiérarchie de l'article 32 du Code 1. Aux fins agroalimentaires, les destinations sont :

   a) niveau 1 : Panier alimentaire, semences vitales et pollinisation essentielle ;

   b) niveau 2 : cantines collectives et nutrition des personnes fragiles ;

   c) niveau 3 : sécurité alimentaire, conservation, protection des refuges pour pollinisateurs et bien-être des animaux ;

   d) niveau 4 : CBO de Liste A ;

   e) niveau 5 : autres usages.

En cas de pénurie, les réductions sont appliquées progressivement du niveau 5 vers les niveaux supérieurs, dans le respect de l'article 32 du Code 1. Pour l'eau en cas de pénurie, seul l'article 10, alinéa 8, s'applique : l'eau minimale nécessaire à la survie des animaux et des pollinisateurs a la même priorité que celle nécessaire aux cultures du niveau 1.

6. **Accès ouvert au savoir agroécologique.** Pour chaque variété du Panier, technique de production, recette de conservation et STV relative aux pollinisateurs pour les niveaux 1–4, une documentation complète et librement reproductible est mise à disposition, y compris la STV prévue par le Code 2. Il est interdit de breveter les semences du Panier et le savoir essentiel de conservation identifié par les STV.
7. **Transparence.** Chaque Cercle tient un inventaire des semences, une carte des sols agricoles, un inventaire des refuges pour pollinisateurs et un bilan alimentaire agrégé et sans profilage.

8. **Réversibilité écologique.** Les activités doivent éviter la dégradation du sol, favoriser le maintien ou l'augmentation de la fertilité et contribuer à la stabilité ou à la croissance des populations de pollinisateurs.

Art. 3 — Conseil agroécologique

1. Chaque Cercle 1 institue un Conseil agroécologique composé de trois à cinq membres ayant des compétences L2 ou L3 en agroécologie, agronomie, garde des semences, conservation alimentaire, protection des pollinisateurs ou sécurité alimentaire.
2. Les membres sont tirés au sort conformément à l'article 12-bis du Code 3, restent en charge un an et ne peuvent pas être de nouveau tirés au sort pour le même Conseil avant douze mois à compter de la fin de leur mandat.
3. Le Conseil agroécologique :

   a) gère le Panier alimentaire et l'Entrepôt alimentaire ;

   b) rédige et met à jour les Fiches de sécurité pour la transformation, la conservation et les activités auprès des refuges pour pollinisateurs ;

   c) tient les STV relatives aux cultures, aux aliments et aux refuges pour pollinisateurs conformément au Code 2 ;

   d) gère le bilan alimentaire, la fertilité du sol et les activités de pollinisation ;

   e) organise la formation L1 en matière de sécurité alimentaire et de protection des pollinisateurs ;

   f) alimente le Registre des dépendances prévu par le Code 15 ;

   g) coordonne son activité avec le Conseil Santé prévu par le Code 6, le Conseil Énergie et Eau prévu par le Code 8, le Conseil Habitat et Territoire prévu par le Code 10, le Conseil Production prévu par le C.1-Annex A, le Conseil Soin prévu par le Code 12 et le Conseil Biodiversité prévu par le Code 13.
4. Le Conseil agroécologique ne dispose ni de pouvoirs d'allocation sur des biens étrangers au domaine agroalimentaire ni de pouvoirs disciplinaires. Il ne peut pas accéder aux données de santé individuelles ni modérer des contenus délibératifs ou politiques.
5. Les actes du Conseil se distinguent en :

   a) **actes techniques liés :** exécution de STV ou de Fiches de sécurité déjà en vigueur, documentée et publiée selon les niveaux d'accès applicables, sans qu'une nouvelle délibération soit nécessaire ;

   b) **propositions et décisions discrétionnaires :** adoptées selon la méthode du consensus prévue par le Code 3, après publication de la proposition, un délai d'au moins soixante-douze heures pour la présentation des objections et l'inscription du résultat au procès-verbal.
6. Le silence ne vaut pas consentement si la proposition n'a pas été publiée ou si le délai pour les objections n'est pas écoulé.

Art. 4 — Panier alimentaire, stocks et résilience

1. Le Panier alimentaire au sens strict fait partie du Panier de suffisance régi par le Code 1. Il comprend des quantités minimales d'aliments disponibles par personne et définies en fonction des besoins, parmi lesquels céréales de base, légumineuses, légumes de saison, fruits, huile, conserves de base, aliments pour le sevrage et pour les personnes fragiles et aliments destinés aux cantines. Le Panier alimentaire est garanti sur une base végétale ; les produits d'origine animale n'y entrent qu'aux conditions de l'article 6-bis, alinéa 4.
2. Le Panier alimentaire est défini en quantités et en critères d'autonomie, y compris les valeurs nutritionnelles et les jours de stock. L'accès ne peut pas être subordonné à la CBO, aux compétences ou à la présence physique.
3. L'indisponibilité des aliments nécessaires à une fonction vitale constitue une urgence de niveau 1 selon

le Code 1.

4. Sont tenus distincts du Panier alimentaire les stocks d’infrastructure, qui comprennent les semences, l’eau agricole stockée, la fertilité, le compost, les contenants et les aliments pour les animaux qui vivent avec la Communauté. Ces stocks sont gérés au moyen d’un inventaire fédéré et de la STV Stocks.

5. Les seuils de résilience comprennent des marges de sécurité pour la pollinisation, la fertilité du sol, la biodiversité cultivée et la couverture végétale. Ce sont des indicateurs de résilience écosystémique et ils ne constituent pas une part du Panier alimentaire.

6. Les seuils de résilience sont définis dans la STV Résilience, avec l’avis du Conseil Biodiversité prévu par le Code 13, et réexaminés au moins une fois par an.

7. La liste minimale du Panier et les seuils correspondants sont déterminés par l’Assemblée sur proposition du Conseil agroécologique, avec l’avis du Conseil Santé pour les aspects de nutrition des personnes fragiles. Les critères et les quantités sont publiés dans la STV Panier alimentaire.

8. Le traitement opérationnel des demandes suit, dans les limites de la hiérarchie du Code 1, l’ordre suivant :

    a) Panier alimentaire, nutrition vitale et pollinisation essentielle ;

    b) cantines collectives et cantines pour personnes fragiles ;

    c) conservation des aliments, semences et protection des refuges pour pollinisateurs ;

    d) outils pour la CBO de Liste A ;

    e) autres demandes motivées.

9. En cas de conflit entre l’ordre opérationnel de l’alinéa 8 et la hiérarchie de l’article 32 du Code 1, la hiérarchie du Code 1 prévaut.

Art. 5 — STV, semences, sol, intrants et coordination des outils

1. Chaque culture et chaque processus de transformation destinés aux niveaux 1–4 et chaque refuge pour pollinisateurs disposent d’une STV en vigueur. La STV indique au moins le sol, la variété, la rotation, les intrants, l’irrigation, la conservation, les risques et les limites.

2. Sont privilégiées les ressources et pratiques suivantes :

    a) semences libres et reproductibles ;

    b) compost communautaire ;

    c) fumier mûr, aux conditions de l’article 6-bis, alinéa 4 ;

    d) engrais vert ;

    e) biofertilisants locaux ;

    f) eau de récupération, lorsqu’elle est sûre et autorisée ;

    g) variétés locales adaptées ;

    h) bois provenant de filières locales durables pour la construction des ruches de garde et des refuges.

3. Pour les activités de niveau 4–5, une vérification documentée de la possibilité de récupérer des excédents, de réutiliser des déchets alimentaires et de réparer les équipements agricoles et les refuges est obligatoire avant tout nouvel achat. Pour les niveaux 1–3, la vérification est fortement préférable, sauf si le réemploi compromet la sécurité sanitaire, comme l’atteste le Conseil Santé. La vérification est enregistrée dans la STV.

4. L’autoproduction des outils est favorisée lorsque des compétences L2 validées et des outils standard réparables sont disponibles.

5. La répartition avec le C.1-Annex A est la suivante :

    a) le C.1-Annex A régit la fabrication, la réparation, la standardisation et l’inventaire des outils manuels, des charrues légères, des ruches de garde, des séchoirs, des moulins, des pressoirs à huile, des presses, des outils d’irrigation et des contenants alimentaires ;

b) ces outils conservent la qualification de biens communs d’infrastructure non marchandisables ;

c) le présent Code régit l’usage agroécologique des outils, les critères d’aptitude correspondants, les STV culturales et les Fiches de sécurité d’usage ;

d) le présent Code n’attribue aucune compétence sur la production des outils, réservée au C.1-Annex A.

6. Pour les niveaux 4–5, il est interdit d’introduire de nouveaux systèmes qui dépendent structurellement :

a) d’organismes génétiquement modifiés propriétaires ;

b) d’hybrides à stérilité technologique ou contractuelle ;

c) d’intrants propriétaires non reproductibles localement.

7. La dérogation aux interdictions de l’alinéa 6 peut être délibérée par l’Assemblée générale à la majorité qualifiée et doit prévoir cumulativement :

a) une motivation technique documentée de l’impossibilité d’une alternative ;

b) une durée n’excédant pas douze mois pour chaque délibération ;

c) une mesure compensatoire pour la protection des semences libres et des pollinisateurs locaux ;

d) un Plan de substitution contraignant ;

e) un réexamen au moins tous les six mois.

8. L’emploi d’organismes génétiquement modifiés non propriétaires à pollinisation libre pour les niveaux 4–5 n’est admis qu’au moyen de la dérogation de l’alinéa 7, même en l’absence de dépendance propriétaire.

9. La durée totale de la dépendance autorisée en application du présent article ne peut pas dépasser vingt-quatre mois, sauf urgence extrême délibérée conformément au Code 3. L’article 2-bis du Code 6 ne s’applique que lorsque l’urgence est de nature sanitaire collective.

Art. 6 — Champs, réseau fédéré, territoire et mesure

1. Chaque Cercle 1 met en place une capacité de production de base, modulable et sectionnable, qui comprend, en fonction des caractéristiques locales :

a) des potagers de proximité ;

b) des surfaces pour les céréales et les légumineuses proportionnées aux besoins ;

c) des vergers ;

d) des espaces pour la garde et la reproduction des semences ;

e) des composteurs ;

f) une cuisine pour la transformation et la conservation ;

g) un dépôt pour le Panier alimentaire ;

h) un refuge pour pollinisateurs, conformément à l’article 6-bis et au Code 13.

2. L’affectation des sols, l’artificialisation des sols, les corridors écologiques, les zones tampons pour la pollinisation et le géoréférencement des refuges pour pollinisateurs sont régis par le Code 10.

3. Le présent Code renvoie au Code 10 pour la carte territoriale et régit la fonction agricole à l’intérieur des zones affectées à cet usage.

4. La Confédération garantit une couverture fédérée minimale de compétences et d’infrastructures avancées, comprenant, selon les besoins, une banque de semences, une pépinière, un séchoir, un moulin et un pressoir à huile. La couverture assure à chaque Cercle 1 un accès effectif dans son propre Cercle 2, en règle générale avec une dotation pour trois ou quatre Cercles 1 qui le composent, dimensionnée en fonction de la population et du territoire.

5. L’accès aux infrastructures fédérées se fait sur réservation et est géré au moyen d’un inventaire commun.

6. Les microproductions diffuses, comme les potagers sur balcons ou toits, les potagers d’immeuble et les refuges pédagogiques pour pollinisateurs, sont enregistrées auprès du Conseil agroécologique et

respectent la STV et la Fiche de sécurité applicables.

7. La mesure n’est admise qu’à des fins techniques de sécurité alimentaire, de bilan alimentaire, de fertilité du sol, de vérification du Panier et d’état des refuges pour pollinisateurs. Les données sont agrégées par Cercle 1 ou par Cercle 2.

8. Le profilage individuel des comportements est interdit. S’appliquent le Code 7, article 2.2, et les règles correspondantes de minimisation et d’accès.

Art. 6-bis — Animaux et pollinisateurs

1. **Principe général.** Les animaux non humains sont des êtres sensibles, libres et protégés ; ils ne sont ni des marchandises ni des moyens de production, au sens de l’article 13 de la Constitution. Sont interdits l’élevage à des fins d’exploitation, l’abattage, la mise à mort et toute pratique causant douleur, peur ou privation. Seules sont admises la collaboration non exploitante de l’alinéa 3 et la récolte sans dommage des alinéas 4 et 5.

2. En cas de conflit d’interprétation entre la fonction agroalimentaire et le bien-être animal, les paramètres de bien-être établis par le Code 13 prévalent. Dans le doute, l’activité n’est pas autorisée. La répartition de l’eau en cas de pénurie suit l’article 10, alinéa 8.

3. **Collaboration au travail.**

   a) Un animal ne peut aider la Communauté que pour des travaux légers : travail du sol et gestion de la forêt lorsque l’emploi de machines dégraderait le sol ou la biodiversité, transport léger, fauche et pâturage de gestion. Est exclu l’emploi pour des activités de niveau 4–5, des compétitions, des spectacles ou de la traction récréative.

   b) La collaboration n’est admise que dans des activités compatibles avec l’espèce, le tempérament et l’état de chaque animal. Sont interdits les outils et les méthodes qui agissent par la douleur ou la peur. L’animal qui manifeste un refus, de la fatigue ou un malaise est libéré de l’activité.

   c) La charge, le nombre maximal d’heures par jour et par semaine, l’âge minimal et maximal, les repos, les seuils climatiques et les signaux de malaise sont définis dans la STV Bien-être des animaux qui collaborent, conformément au Code 2. La STV est validée conjointement par le Conseil agroécologique et le Conseil Biodiversité, avec l’avis du Conseil Santé ; les paramètres de bien-être sont approuvés par le Conseil Biodiversité avec l’autorisation de l’article 13.3 de la Constitution, en application de l’article 3, alinéa 5, du Code 13.

   d) Chaque animal dispose d’une Fiche de bien-être individuelle, d’un registre des heures et d’un contrôle vétérinaire périodique. En l’absence d’une Fiche en vigueur, la collaboration est suspendue sans délai ; le soin de l’animal reste garanti.

   e) Sont garantis l’eau, l’ombre, l’abri, un repos proportionné, la rotation des tâches et une vie sociale adaptée à l’espèce. Le travail dans des conditions climatiques extrêmes est interdit.

   f) L’animal qui ne peut plus ou ne doit plus collaborer a droit à la retraite et au soin pour toute sa vie, dans la Communauté ou dans un sanctuaire d’accueil. Il ne peut pas être cédé à titre onéreux ni mis à mort par commodité.

   g) Les animaux ne sont pas mis à la reproduction ni acquis pour obtenir de la force de travail. Collaborent les animaux déjà présents, ceux qui sont accueillis et ceux qui sont nés spontanément dans la Communauté.

   h) Aucune fonction des niveaux 1–3 ne peut dépendre exclusivement du travail d’animaux : pour chacune, un moyen de l’accomplir sans eux est prévu.

   i) L’assistance aux personnes par des animaux est régie par l’article 7 du Code 13.

4. **Produits sans dommage.**

   a) Il est seulement admis de récolter ce que l’animal produit spontanément et qui excède ses propres besoins, ceux de sa progéniture et ceux de la colonie, lorsque la récolte ne cause aucun dommage : en particulier le fumier, la laine dont la tonte est nécessaire au bien-être de l’animal, les œufs non fécondés pondus spontanément, le lait excédentaire et, pour les abeilles, ce que prévoit l’alinéa 5.

b) Sont interdits la mise à mort, le prélèvement entraînant douleur, peur, privation ou réduction de la durée de vie, la séparation d'avec la progéniture, la reproduction induite, la sélection visant la productivité et l'augmentation du nombre d'animaux à des fins de récolte.

c) Les conditions et les limites de chaque récolte sont définies dans la Fiche de bien-être et dans la STV applicable, approuvées par le Conseil Biodiversité en application de l'article 3, alinéa 5, du Code 13. Dans le doute, la récolte n'est pas autorisée.

d) La récolte ne constitue pas un objectif de production et n'est pas programmée dans les besoins du Panier. Ce qui est récolté est apporté à l'Entrepôt et distribué, lorsqu'il est disponible, en priorité pour les besoins cliniques et les personnes fragiles.

e) La fertilité du sol est assurée en priorité par le compost, l'engrais vert, les rotations et les biofertilisants végétaux.

5. **Pollinisateurs et ruches de garde.**

a) Chaque Cercle 1 recherche la présence de refuges pour pollinisateurs : floraisons, haies, habitats de nidification et, lorsque c'est compatible avec les conditions locales, ruches de garde avec des abeilles locales adaptées. La protection de la pollinisation a priorité sur toute récolte.

b) Le miel, la cire et la propolis ne peuvent être récoltés dans les ruches de garde qu'en excédent par rapport à la réserve nécessaire à la colonie, déterminée avec une marge de prudence par la STV Pollinisateurs. Le prélèvement total est interdit.

c) Sont interdits le nourrissement artificiel, sauf l'intervention de secours attestée par le Conseil Biodiversité pour le temps strictement nécessaire ; l'insémination artificielle et la suppression des reines ; le rognage des ailes ; la transhumance ; les acaricides de synthèse persistants ; les lignées soumises à brevet, licence ou stérilité technologique.

d) L'intervention sur les colonies est admise pour le secours, la protection sanitaire, la prévention des risques pour les personnes et la récolte en application de la lettre b), conformément à la STV Pollinisateurs. La STV est adoptée conformément au Code 2, avec l'approbation et l'avis du Conseil Biodiversité prévus par l'article 6, alinéa 6, du Code 13 et avec l'avis obligatoire du Conseil Habitat et Territoire.

e) La STV Pollinisateurs définit la réserve nécessaire à la colonie, les distances, les zones tampons et le rayon de protection contre les traitements, en coordination avec le Code 10.

f) Chaque refuge dispose d'une Fiche de sécurité, est inscrit à l'inventaire et est géoréférencé selon les règles d'accès du Code 10. Les données sur la pollinisation sont agrégées et sans profilage, conformément au Code 7, article 2.2.

g) Le Conseil agroécologique inscrit au Registre des dépendances du Code 15 les dépendances envers la pollinisation extérieure.

h) La formation L1 est obligatoire pour intervenir auprès des ruches de garde ; la L2 est requise pour la récolte et pour les interventions de secours sur les colonies.

6. **Animaux présents lors de l'adhésion.** Les animaux de travail ou d'élevage et les colonies gérées présents à la date d'adhésion de la Communauté restent avec elle en cohabitation ou en collaboration non exploitante lorsque les conditions du présent article sont réunies, ce que vérifie le Conseil Biodiversité dans le délai de l'article 10, alinéa 3, lettre d) ; à défaut, ils sont accueillis dans les sanctuaires d'accueil prévus par le Code 13, en application de l'article 13.4-bis de la Constitution. Ils ne peuvent être ni cédés à titre onéreux, ni abattus, ni mis à mort, ni mis à la reproduction à des fins d'usage. Toute pratique interdite cesse sans délai.

7. **Aliments d'origine animale.** Le Panier alimentaire est garanti sur une base végétale et est nutritionnellement adéquat sans produits d'origine animale, y compris les compléments nécessaires ; le Conseil agroécologique et le Conseil Santé en répondent. La viande et tout aliment qui exige la mise à mort d'un animal ou un dommage à celui-ci ne sont pas produits dans la Confédération. Les aliments récoltés en application des alinéas 4 et 5 sont distribués conformément à l'alinéa 4, lettre d). Pendant la transition, les autres aliments d'origine animale sont remplacés progressivement selon un Plan de substitution alimentaire approuvé par l'Assemblée avec l'avis du Conseil Santé, en application de l'article 13.5 de la Constitution. Restent garantis les aliments et les dispositifs requis par des besoins

cliniques individuels attestés conformément au Code 6, jusqu’à ce que des alternatives adéquates soient disponibles.

8. **Coordination.** Le Conseil agroécologique coordonne les activités :

    a) avec le Conseil Biodiversité du Code 13 pour les paramètres de bien-être animal et pour les sanctuaires ;

    b) avec le Conseil Santé du Code 6 pour la sécurité alimentaire, la nutrition et les zoonoses ;

    c) avec le C.1-Annex A pour les équipements ;

    d) avec le Code 10 pour les questions territoriales.

9. **Mesure et violations.** La mesure n’est admise que pour vérifier le bien-être, les heures de collaboration, l’état des colonies et les quantités récoltées. La violation des dispositions du présent article est appréciée conformément au Code 4. L’activité non conforme est suspendue sans délai, les animaux concernés sont mis en sécurité et la fonction est accomplie sans animaux.

Art. 7 — Sécurité, nutrition et formation

1. Aucune activité de transformation ou de conservation et aucune intervention auprès des refuges pour pollinisateurs ne peut être réalisée sans une Fiche de sécurité en vigueur. Pour la collaboration avec des animaux et pour les interventions sur les colonies, une Fiche de bien-être en vigueur conformément au Code 13 est également requise.

2. Le Conseil agroécologique valide les aspects techniques de sécurité de l’activité. Le Conseil Santé rend l’avis obligatoire sur les risques sanitaires, la conservation, les allergènes, la nutrition des personnes fragiles, les piqûres et les zoonoses. Le Conseil Biodiversité rend l’avis obligatoire sur les aspects de bien-être animal.

3. Les avis obligatoires ne transfèrent pas au Conseil consulté la compétence de validation technique de l’acte, qui reste au Conseil agroécologique, sauf pour la STV Bien-être des animaux qui collaborent et la STV Pollinisateurs prévues par l’article 6-bis, alinéa 3, lettre c), et alinéa 5, lettre d), pour lesquelles le Conseil Biodiversité approuve les paramètres de bien-être en application de l’article 3, alinéa 5, du Code 13.

4. Les EPI et les équipements pour la sécurité alimentaire et pour les interventions auprès des refuges pour pollinisateurs sont des biens communs, fournis gratuitement, entretenus et suivis par les Entrepôts compétents conformément aux Codes 1, 6 et 14. Leur absence entraîne la suspension de l’activité concernée.

5. La formation L1 en sécurité alimentaire et en protection des pollinisateurs est obligatoire pour accéder aux cuisines de transformation et aux ruches de garde. La L2 est requise pour la gestion des champs, la conservation avancée et les interventions de secours sur les colonies. La L3 est requise pour la conception agroécologique et la validation des STV.

6. Quiconque constate un risque immédiat pour la santé, le bien-être animal ou la survie d’une colonie peut interrompre l’activité, le signaler et ne peut subir aucun préjudice pour avoir agi de bonne foi. Les Codes 6 et 14 s’appliquent.

Art. 8 — Registre des dépendances agroécologiques

1. Le Conseil agroécologique alimente le Registre des dépendances prévu par le Code 15 et distingue au moins :

    a) **dépendances matérielles :** semences, fertilité ou autres matières essentielles provenant de l’extérieur ;

    b) **dépendances technologiques :** intrants propriétaires, installations fermées, variétés non reproductibles, brevets ou stérilité technologique ;

    c) **dépendances hydriques, logistiques ou de pollinisation :** eau, filières, stockage ou services de pollinisation non disponibles dans la Confédération.

2. Chaque dépendance critique est accompagnée d’un Plan de sortie comportant un responsable, un objectif, des mesures intermédiaires et un terme final certain. Les dépendances relatives au Panier, aux semences et à la pollinisation sont prioritaires.

3. L’autonomie alimentaire est soumise à un audit fédéré au moins annuel réalisé par des personnes L3 indépendantes, sélectionnées par tirage au sort.

4. L’audit se déroule selon les règles suivantes :

   a) les auditeurs sont tirés au sort sur une liste fédérée de compétences L3 en agroécologie, biodiversité et santé, tenue par le Cercle de garantie conformément au Code 4 ;

   b) aucun audit n’est mené sur le Cercle d’appartenance de l’auditeur ni sur un Cercle dans lequel il a exercé une activité au cours des vingt-quatre derniers mois ;

   c) la charge ne dépasse pas trente jours ;

   d) le rapport est publié selon les niveaux d’accès applicables ; le Cercle concerné dispose de quinze jours pour présenter ses observations ;

   e) un recours au Cercle de garantie est ouvert conformément au Code 4 ;

   f) si une dépendance critique est constatée, un Plan de sortie contraignant peut être prescrit dans les limites des compétences attribuées par les Codes 4 et 15 ;

   g) la constatation, la contestation, les remèdes et les conséquences sont coordonnés avec les Codes 4 et 15.

Art. 9 — Interdictions et garanties

1. Il est interdit :

   a) de générer une rente sur le Panier alimentaire, sur les semences du Panier, sur le sol fertile commun, sur l’infrastructure essentielle pour l’eau agricole, sur les refuges pour pollinisateurs ou sur la fonction de pollinisation ;

   b) d’imposer un accès payant aux STV des semences vitales, des conserves du Panier, de la protection des pollinisateurs ou de la santé des végétaux ;

   c) de revendiquer ou de maintenir, dans le cadre de la Confédération, des brevets ou d’autres titres d’appropriation exclusive sur les semences du Panier ou sur le savoir essentiel de conservation identifié par les STV pour les niveaux 1–4 ;

   d) d’accumuler individuellement des semences ou de la nourriture au-delà de la limite technique délibérée, lorsque cela compromet la disponibilité du Panier ;

   e) de refuser la nourriture du Panier à titre de sanction ;

   f) de céder à un acteur extérieur à la Confédération le contrôle de la banque de semences, des champs du Panier ou des refuges pour pollinisateurs ;

   g) d’utiliser des traitements interdits par l’article 2, alinéa 4, lettre b), qui n’admettent aucune dérogation ; les produits de la lettre d) du même alinéa ne sont employés qu’à ses conditions ;

   h) de tuer ou de maltraiter des animaux, de les employer ou d’en récolter les produits en dehors des conditions de l’article 6-bis ;

   i) d’inséminer artificiellement ou de supprimer les reines ou d’introduire des lignées d’abeilles soumises à des contraintes propriétaires.

2. L’interdiction visée à l’alinéa 1, lettre c), porte sur l’appropriation exclusive des biens et des connaissances dans le système confédéral.

3. Les violations sont traitées conformément au Code 4. La suspension ou la désactivation de la fonction non conforme est proportionnée et assortie, lorsque c’est techniquement possible, de la continuité des fonctions de niveau 1–3 selon la Fiche de sécurité.

4. Pour les fonctions critiques ou vitales, la suspension est assortie, dans la mesure du possible, d’une procédure de continuité et d’une fonction de substitution conforme.

5. Un recours au Cercle de garantie est ouvert dans un délai de quatorze jours pour vice de procédure, déraisonnabilité technique manifeste, discrimination ou disproportion. Le Code 4 s’applique.

Art. 10 — Dispositions transitoires et liens

1. Le présent Code se coordonne avec :

   a) le Code 1, articles 18 et 19 pour le Panier et la pénurie et article 32 pour la hiérarchie des priorités ;

   b) le Code 2, pour les STV ;

   c) le Code 3, pour les délibérations ;

   d) le Code 4, pour la Garantie, les recours et les remèdes ;

   e) le Code 5, pour les compétences L2 et L3 en agroécologie et en protection des pollinisateurs ;

   f) le Code 6, pour la santé et la nutrition ;

   g) le Code 7, article 2.2, pour le Réseau et l’absence de profilage ;

   h) le Code 8, pour l’énergie et l’eau ;

   i) le C.1-Annex A, pour la production et les ateliers ;

   j) le Code 10, pour l’habitat et le territoire ;

   k) le Code 12, pour le soin des personnes fragiles ;

   l) le Code 13, pour la biodiversité et les sanctuaires ;

   m) le Code 14, pour la sécurité générale ;

   n) le Code 15, pour le Registre des dépendances.

2. Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur, chaque Cercle 1 :

   a) recense les sols, les potagers, les semences, les colonies d’abeilles gérées et les animaux présents ;

   b) met en place une production de base minimale avec des STV provisoires et des Fiches de sécurité minimales ;

   c) garantit le Panier alimentaire minimal, y compris au moyen de la récupération des excédents.

3. Dans un délai de douze mois, chaque Cercle 1 :

   a) institue le Conseil agroécologique ;

   b) met en place une banque de semences minimale, un refuge pour pollinisateurs et l’inventaire fédéré ;

   c) adopte les STV définitives pour les niveaux 1–2 ;

   d) prépare, avec le Conseil Biodiversité, la vérification des conditions des animaux présents, les Fiches de bien-être correspondantes, le plan d’accueil pour ceux qui ne peuvent pas rester et les Fiches de sécurité des refuges pour pollinisateurs ;

   e) active un nœud du Réseau agroécologique fédéré conformément au Code 7 ;

   f) coordonne la transition avec le Code 8, le C.1-Annex A et le Code 10.

4. En cas de chevauchement documenté des charges transitoires relatives aux Codes 8, 9 et 10, l’Assemblée peut accorder une prorogation motivée, n’excédant pas six mois, pour la mise en place du refuge pour pollinisateurs et de la banque de semences. La prorogation est assortie d’un plan contraignant et ne peut pas interrompre la continuité du Panier.

5. Si le délai de l’alinéa 3 expire sans que les infrastructures obligatoires aient été mises en place, la question est traitée selon les procédures de garantie du Code 4, avec un Plan de mise en conformité contraignant et des mesures pour assurer la continuité du Panier.

6. Aux fonctions, modes de gestion, élevages ou ruchers déjà existants qui violent l’article 9 ou l’article 6-bis s’applique l’alinéa 9.

7. Quiconque gère des champs à la date d’entrée en vigueur peut conserver une validation provisoire pour garantir la continuité :

a) jusqu’à six mois pour les fonctions correspondant au niveau L3 ;

b) jusqu’à douze mois pour les fonctions correspondant au niveau L2.

Les conditions de l’article 10 du Code 5 s’appliquent.

8. **Eau agricole et eau en cas de pénurie.** Le captage, le stockage et la distribution destinés à l’agriculture sont coordonnés avec le Code 8 et avec le Code 10, qui régit les affectations territoriales. En cas de pénurie, l’eau disponible est répartie selon les priorités suivantes, qui valent pour tout usage de l’eau, y compris ceux régis par les Codes 8 et 13 :

   a) l’eau potable à usage humain et pour les services de santé et de soin, dans la limite du quota minimal garanti par l’article 4-bis, alinéa 3, du Code 8 ;

   b) avec la même priorité, l’eau minimale nécessaire à la survie des animaux qui vivent avec la Communauté, y compris ceux accueillis dans les sanctuaires, et des pollinisateurs, et l’eau minimale nécessaire au maintien des cultures destinées au niveau 1 de l’article 2, alinéa 5 ; si l’eau ne suffit pas pour les deux, elle est répartie en proportion du besoin minimal de chacune ;

   c) tous les autres usages, qui sont réduits en premier.

Le besoin minimal de la lettre b) est établi par le Conseil Énergie et Eau avec le Conseil agroécologique et le Conseil Biodiversité. Avant qu’un animal ne reste sans l’eau nécessaire à sa survie, le Conseil Biodiversité demande par le Pool du Code 15, comme besoin vital immédiat au sens de son article 8, alinéa 2, lettre a), l’eau manquante ou le transfert de l’animal dans une autre Communauté ou dans un sanctuaire qui dispose de l’eau nécessaire ; le transfert est nécessaire au bien-être au sens de l’article 4-bis, alinéa 2, du Code 13. Tant que le Solde prévu par le Code 15 n’est pas actif, le transfert est tenté directement avec une autre Communauté ou avec une entité extérieure apparentée, telle qu’un refuge ou un sanctuaire, par accord écrit. Pour prévenir la pénurie, le nombre des animaux gardés ou accueillis par la Communauté, y compris les sanctuaires, et des colonies de pollinisateurs gardées est planifié par le Conseil Biodiversité, avec le Conseil Énergie et Eau, en fonction de l’eau disponible les années sèches ; les animaux à accueillir au-delà de ce nombre sont accueillis par l’intermédiaire d’autres Communautés ou de sanctuaires qui disposent de l’eau nécessaire ; les animaux déjà accueillis ne sont transférés qu’en application de l’article 4-bis, alinéa 2, du Code 13, avec l’attestation qui y est prévue. Aux fins de l’article 32 du Code 1, le captage et la distribution de l’eau des lettres a) et b) sont des urgences vitales de la lettre a) de son alinéa 1 et suivent l’ordre du présent alinéa.

9. **Fonctions existantes non conformes.** Les fonctions, les modes de gestion, les élevages et les ruchers déjà existants qui violent l’article 9 ou l’article 6-bis sont mis en conformité dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Pour les élevages et les ruchers, la mise en conformité consiste en la cessation sans délai de toute pratique interdite par l’article 6-bis ; la vérification prévue par son alinéa 6 est achevée dans le délai de l’alinéa 3, lettre d), et jusque-là les animaux restent avec la Communauté sans collaborer. Si la mise en conformité d’une fonction n’est pas techniquement possible, la procédure de désactivation est engagée dans le même délai ; elle comprend :

   a) la vérification de la conformité ;

   b) la constatation documentée de l’impossibilité technique de mise en conformité ;

   c) l’engagement de la procédure de désactivation ;

   d) un Plan de substitution comportant un responsable et un terme final certain.

Si la désactivation immédiate compromet une fonction vitale de niveau 1 ou 2, l’Assemblée approuve dans un délai de quatre-vingt-dix jours un plan contraignant de substitution ou de désactivation progressive, assorti d’une échéance certaine et de la continuité du Panier.

10. **Plans de sortie.** Dans un délai de vingt-quatre mois, les Plans de sortie des dépendances critiques relatives aux semences et aux intrants du Panier sont achevés, conformément au Registre des dépendances de l’article 8 et au Code 15. Chaque plan indique un terme final certain.